

Procedura przyjmowania pełnomocnictw

Bank Przykładowy S.A., BP/PRO/02, wersja 1, obowiązuje od 1 lipca 2024 r. do 31 marca 2026 r.

Oznaczenie	BP/PRO/02
Wersja	1
Właściciel	Departament Prawny
Zatwierdził	Zarząd Banku Przykładowego S.A.
Data zatwierdzenia	10 czerwca 2024 r.
Obowiązuje od	1 lipca 2024 r.
Obowiązuje do	31 marca 2026 r.

Historia zmian

Wersja	Data	Opis zmian
1	10 czerwca 2024 r.	Wydanie pierwsze.

1. Cel

Procedura ustala jednolite zasady przyjmowania, oceny i weryfikacji pełnomocnictw składanych w Banku, a także zasady ich wprowadzania w systemie, wykonywania w ich ramach dyspozycji, odwoływania i archiwizowania. Jej celem jest zagwarantowanie, że Bank wykonuje dyspozycje wyłącznie od osób rzeczywiście umocowanych, w granicach umocowania udzielonego przez mocodawcę.

Procedura ma też zabezpieczać Klientów i Bank przed skutkami posłużenia się pełnomocnictwem sfałszowanym, nieaktualnym, wygasłym lub udzielonym pod przymusem albo w wyniku wprowadzenia w błąd, a także zapewnić spełnienie wymogów wynikających z przepisów: ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2025 poz. 644) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2024 poz. 1646).

Zasady procedury stanowią uzupełnienie postanowień dokumentów „Regulamin prowadzenia rachunków osobistych (oszczędnościowo-rozliczeniowych) dla konsumentów Bank Przykładowy S.A.” oraz „Regulamin rachunków bankowych dla przedsiębiorców Bank Przykładowy S.A.”, które określają prawa i obowiązki Klienta wobec Banku w zakresie ustanawiania pełnomocników. Procedura jest adresowana do pracowników i nie stanowi wzorca umowy w rozumieniu przepisów o ochronie konsumentów.

2. Zakres stosowania

1. Procedurę stosuje się do wszystkich pełnomocnictw przedłożonych Bankowi lub składanych w Banku, w tym do:

- 1) pełnomocnictw ogólnych, rodzajowych i szczególnych udzielonych przez osoby fizyczne do rachunków, lokat, kart i usług bankowości elektronicznej;
 - 2) pełnomocnictw jednorazowych do wykonania pojedynczej dyspozycji lub czynności;
 - 3) pełnomocnictw w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie;
 - 4) pełnomocnictw sporządzonych za granicą, opatrzonych apostille albo zalegalizowanych, wraz z tłumaczeniem przysięgłym;
 - 5) prokury oraz umocowania osób reprezentujących przedsiębiorców, wynikającego z rejestru, umowy spółki, statutu lub uchwał organów.
2. Procedurę stosują pracownicy placówek, doradcy Klienta obsługujący Klientów firmowych oraz komórki centralne uczestniczące w weryfikacji, w szczególności Zespół Weryfikacji Pełnomocnictw, Departament Prawny, Departament Zgodności i Departament Bezpieczeństwa.
3. Procedura nie dotyczy:
- 1) umocowania przedstawiciela ustawowego małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej, wynikającego z orzeczenia sądu albo z przepisów, które regulują odrębne instrukcje;
 - 2) pełnomocnictw procesowych i pełnomocnictw do reprezentowania Klienta przed organami państwa, jeżeli Bank jest jedynie adresatem odpisu;
 - 3) dyspozycji składanych przez Klienta osobiście lub przez niego samego w bankowości elektronicznej, w których nie występuje działanie przez przedstawiciela.
1. Procedura obejmuje wszystkie kanały, w których pełnomocnik może się legitymować umocowaniem, to jest:
- 1) placówki Banku, w tym punkty obsługi Klientów firmowych;
 - 2) infolinię, jednak wyłącznie w zakresie dyspozycji, które według zasad Banku mogą być składane telefonicznie przez pełnomocnika po jego uwierzytelnieniu;
 - 3) bankowość elektroniczną, z dostępem pełnomocnika nadawanym zgodnie z postanowieniami procedury;
 - 4) korespondencję pocztową i kurierską, w której do dyspozycji dołączono pełnomocnictwo.
2. Zasady procedury stosuje się stosownie do czynności, w których pełnomocnik działa wobec Banku w imieniu mocodawcy będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną pozbawioną osobowości prawnej albo zespołem osób wspólnie prowadzących rachunek, jeżeli umocowanie nie wynika bezpośrednio z przepisów lub rejestru.

3. Odpowiedzialności

Za stosowanie procedury odpowiadają osoby i komórki wymienione, każda w zakresie swoich zadań.

1. **Pracownik placówki** przyjmuje pełnomocnictwo, potwierdza tożsamość mocodawcy i pełnomocnika, ocenia formę i treść dokumentu, składa wniosek o rejestrację w systemie oraz obsługuje dyspozycje w granicach umocowania. Pracownik odpowiada za kompletność akt oraz za zgodność kopii z okazanym oryginałem.

2. **Kierownik placówki** akceptuje pełnomocnictwa niestandardowe, rozstrzyga wątpliwości co do formy dokumentu, przeprowadza kontrolę drugiej pary oczu przy dyspozycjach powyżej 50 000,00 zł oraz nadzoruje przekazywanie dokumentacji do archiwum.
 3. **Zespół Weryfikacji Pełnomocnictw** rozpatruje pełnomocnictwa zagraniczne, pełnomocnictwa budzące wątpliwości oraz dokumenty rejestrowe Klientów firmowych, prowadzi moduł pełnomocnictw w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD i odpowiada za terminowe wprowadzanie odwołań.
 4. **Departament Prawny**, jako właściciel procedury, wydaje opinie w sprawach spornych, utrzymuje wzory formularzy F-PEŁ-01 do F-PEŁ-05, uaktualnia procedurę po zmianach przepisów oraz prowadzi wykaz państw, z których dokumenty wymagają apostille lub legalizacji.
 5. **Departament Zgodności** oraz **Koordinator do spraw przeciwdziałania praniu pieniędzy** oceniają zgłoszenia podejrzanych pełnomocnictw pod kątem ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz decydują o dalszych krokach, w tym o zgłoszeniu transakcji właściwemu organowi.
 6. **Departament Bezpieczeństwa** analizuje przypadki podrobienia dokumentów i podpisów, prowadzi rejestr dokumentów zastrzeżonych i, w razie potrzeby, występuje o weryfikację do organów ścigania.
 7. **Departament Audytu Wewnętrznego** ocenia przestrzeganie procedury w cyklach określonych w planie audytu, nie rzadziej niż raz w roku.
1. Pracownik nie jest uprawniony do uczestniczenia w przyjęciu, weryfikacji lub zatwierdzeniu pełnomocnictwa, jeżeli jest mocodawcą lub pełnomocnikiem, jest z nimi spokrewniony lub spowinowacony w linii prostej albo w linii bocznej do drugiego stopnia, pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku przysposobienia, a także jeżeli istnieją inne okoliczności, które mogłyby budzić wątpliwości co do jego bezstronności.
 2. O zaistnieniu takich okoliczności pracownik bez zwłoki informuje kierownika placówki, który wskazuje inną osobę do obsługi sprawy i odnotowuje to w karcie weryfikacji. Pracownik, który zataił okoliczności wyłączające go od udziału w sprawie, ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w regulaminie pracy i zasadach etyki zawodowej.

4. Definicje

Użyte w procedurze określenia oznaczają:

- 1) **Bank** — Bank Przykładowy S.A.;
- 2) **Klient** — osoba, która korzysta z produktów lub usług Banku;
- 3) **Pracownik** — osoba zatrudniona w Banku, wykonująca czynności objęte procedurą;
- 4) **Właściciel procedury** — komórka organizacyjna odpowiedzialna za jej aktualność i stosowanie;
- 5) **Dzień roboczy** — dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- 6) **Trwały nośnik** — nośnik umożliwiający zachowanie informacji w sposób dostępny do

późniejszego wykorzystania;

- 7) **Placówka** — jednostka Banku obsługująca Klientów;
- 8) **Infolinia** — telefoniczny punkt obsługi Klientów, numer 800 000 001;
- 9) **Eskalacja** — przekazanie sprawy do jednostki lub osoby dysponującej wyższymi uprawnieniami decyzyjnymi.

W procedurze dodatkowo stosuje się następujących określeń:

- 1) **Mocodawca** — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która ustanawia pełnomocnictwa;
- 2) **Pełnomocnik** — osoba umocowana do działania w imieniu i na rzecz mocodawcy w zakresie określonym w pełnomocnictwie;
- 3) **Pełnomocnictwo ogólne** — umocowanie obejmujące czynności zwykłego zarządu; do czynności przekraczających ten zakres wymagane jest umocowanie szczegółowe;
- 4) **Pełnomocnictwo rodzajowe** — umocowanie do czynności określonego rodzaju, na przykład do dysponowania rachunkiem;
- 5) **Pełnomocnictwo szczególne** — umocowanie do dokonania wskazanej czynności prawnej lub kilku wskazanych czynności;
- 6) **Pełnomocnictwo jednorazowe** — umocowanie do wykonania jednej dyspozycji lub zawarcia jednej umowy, które przestaje obowiązywać z chwilą jej wykonania;
- 7) **Prokura** — szczególny rodzaj pełnomocnictwa udzielanego przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru, obejmujący czynności sądowe i pozasądowe związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa;
- 8) **Apostille** — poświadczenie pochodzenia dokumentu urzędowego, wydawane zgodnie z konwencją haską znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych;
- 9) **Tłumaczenie przysięgłe** — tłumaczenie sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez ministra sprawiedliwości;
- 10) **Wzór podpisu** — podpis złożony przez pełnomocnika lub mocodawcę w obecności pracownika Banku na karcie F-PEŁ-02, służący do porównania z podpisami na dyspozycjach;
- 11) **Moduł pełnomocnictw** — część systemu centralnego CBS-PRZYKŁAD, w której rejestruje się zakres, limity i okres obowiązywania pełnomocnictw;
- 12) **Karta weryfikacji** — formularz F-PEŁ-04, na którym pracownik dokumentuje wynik sprawdzenia pełnomocnictwa.

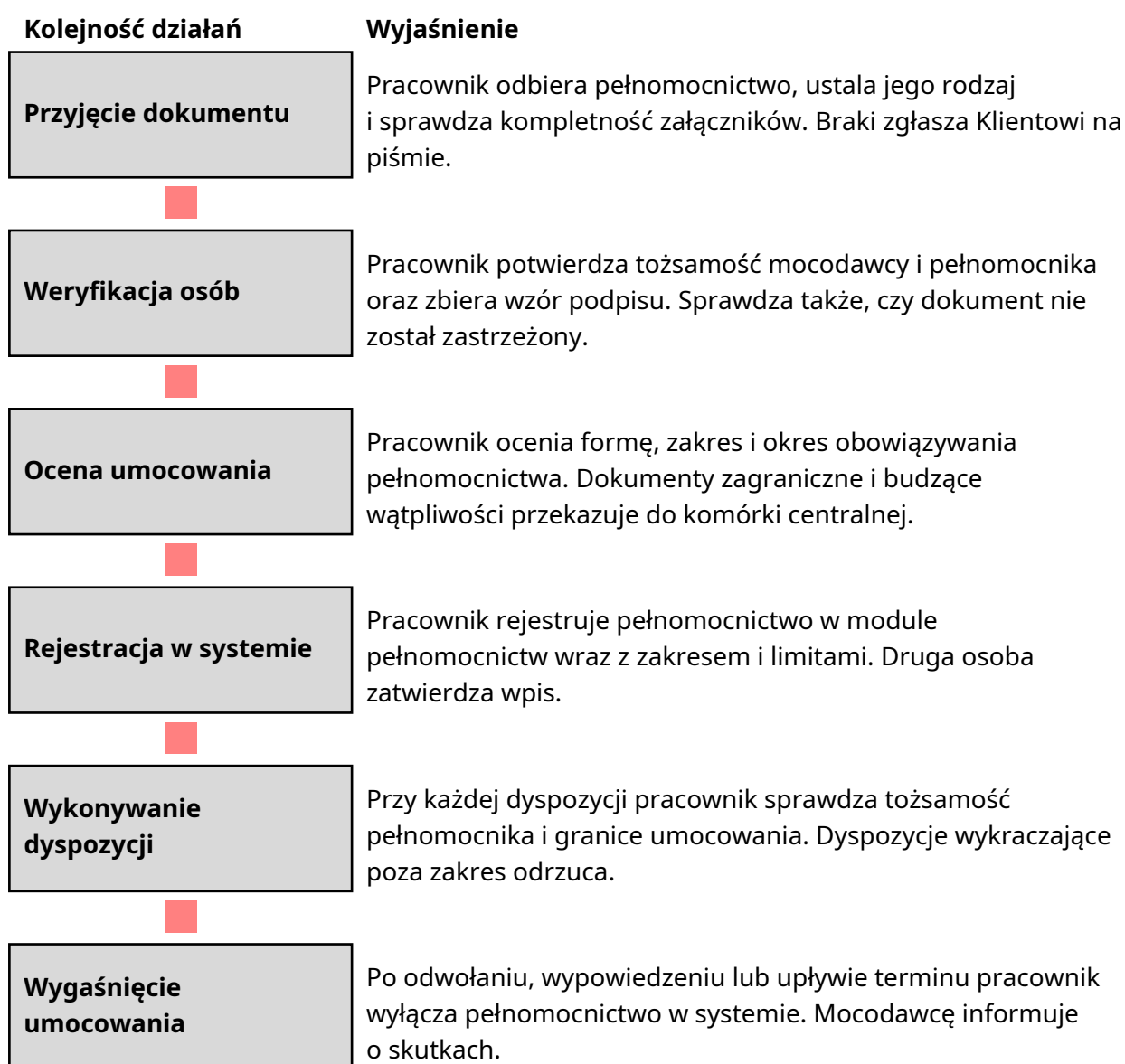
Dodatkowo w procedurze używa się następujących określeń:

- 1) **Substytucja** — udzielenie przez pełnomocnika dalszego pełnomocnictwa osobie trzeciej, dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy wynika to z treści pełnomocnictwa pierwotnego lub z okoliczności sprawy;
- 2) **Czynność z samym sobą** — zawarcie umowy lub dokonanie dyspozycji przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy, w której pełnomocnik występuje także we własnym imieniu lub jako pełnomocnik drugiej strony;
- 3) **Zawieszenie uprawnień** — czasowe wyłączenie możliwości wykonywania dyspozycji przez pełnomocnika bez odwołania umocowania;

- 4) **Odpis aktualny z rejestru** — odpis lub wydruk z rejestru przedsiębiorców lub innego rejestru, sporządzony w terminie wskazanym w procedurze i potwierdzający dane Klienta oraz sposób reprezentacji;
- 5) **Beneficjent rzeczywisty** — osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad Klientem lub w której interesie jest nawiązywana relacja gospodarcza, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
- 6) **Dyspozycja pełnomocnika** — każde oświadczenie lub zlecenie złożone Bankowi przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy, niezależnie od kanału, w którym zostało złożone.

5. Opis postępowania — przyjęcie pełnomocnictwa

Poniższy schemat przedstawia ogólny przebieg postępowania z pełnomocnictwem od jego przyjęcia do wygaśnięcia. Szczegółowe zasady opisano w kolejnych punktach procedury.



5.1. Określ rodzaj przedłożonego pełnomocnictwa i cel, w jakim Klient chce z niego

skorzystać.

- 5.1.1. Zapytaj mocodawcę lub pełnomocnika, jakich czynności ma dotyczyć umocowanie: dysponowania rachunkiem, lokatą, kartą, bankowością elektroniczną czy zawarcia pojedynczej umowy.
- 5.1.2. Zakwalifikuj dokument jako ogólne, rodzajowe, szczególne albo jednorazowe, według definicji z punktu 4 procedury; w razie wątpliwości kieruj się treścią dokumentu, a nie jego tytułem.
- 5.1.3. Pełnomocnictwa ogólnego nie przyjmuj jako podstawy do dysponowania środkami na rachunku, jeżeli nie wymienia ono wprost takiej czynności.
- 5.2. Oceń formę pełnomocnictwa pod kątem rodzaju czynności, do której ma ono upoważniać.
 - 5.2.1. Dla dyspozycji rachunkiem i lokatą wymagaj formy pisemnej z podpisem mocodawcy złożonym w obecności pracownika Banku na formularzu F-PEŁ-01 albo z podpisem poświadczonym notarialnie.
 - 5.2.2. Dla umowy kredytu hipotecznego i ustanowienia zabezpieczenia na nieruchomości wymagaj wyłącznie aktu notarialnego.
 - 5.2.3. Dla kart kredytowych oraz zmiany limitów powyżej 50 000,00 zł wymagaj pełnomocnictwa szczególnego z podpisem poświadczonym notarialnie.
- 5.3. Zbadaj treść umocowania i ustal, czy jest jednoznaczny.
 - 5.3.1. Sprawdź, czy dokument wskazuje imię, nazwisko, numer PESEL lub datę urodzenia mocodawcy i pełnomocnika oraz rachunki lub produkty objęte umocowaniem.
 - 5.3.2. Zwróć uwagę na ograniczenia: kwotowe, terminowe, dotyczące kanałów (placówka, bankowość elektroniczna) oraz zakaz udzielania dalszych pełnomocnictw.
 - 5.3.3. Gdy pełnomocnictwo zawiera postanowienia sprzeczne lub niejasne, nie przyjmuj go i poproś Klienta o doprecyzowanie; kopię i uwagi dołącz do karty weryfikacji.
- 5.4. Poinformuj Klienta o zasadach i kosztach związanych z pełnomocnictwem.
 - 5.4.1. Poinformuj, że opłata za przyjęcie pełnomocnictwa do rachunku osobistego wynosi zgodnie z Taryfą 0,00 zł, o ile pełnomocnictwo składane jest w placówce na formularzu Banku.
 - 5.4.2. Zwróć uwagę, że mocodawca odpowiada za działania pełnomocnika jak za własne, a pełnomocnictwo pozostaje skuteczne wobec Banku do chwili otrzymania wiadomości o jego odwołaniu lub wygaśnięciu.
 - 5.4.3. Poinformuj o możliwości ustanowienia nie więcej niż trzech pełnomocników do jednego rachunku, chyba że kierownik placówki wyrazi zgodę na większą liczbę.
- 5.5. Oceń, czy treść pełnomocnictwa jest jednoznaczna, a zakres umocowania nie budzi wątpliwości interpretacyjnych.
 - 5.5.1. Jeżeli pełnomocnictwo zawiera sformułowania ogólne („do wszelkich czynności w Banku”), ustal z mocodawcą, czy obejmuje ono wyłącznie czynności zwykłego zarządu, i zapisz ustalenie w karcie weryfikacji.
 - 5.5.2. Jeżeli dokument wymienia numery rachunków, porównaj je z numerami w systemie i zwróć uwagę na rachunki zamknięte lub nienależące do mocodawcy.

- 5.5.3. Jeżeli w treści występują zapisy sprzeczne lub wzajemnie się wykluczające, wstrzymaj przyjęcie i poproś Klienta o poprawienie dokumentu.
- 5.6. Zwróć uwagę na dopiski odręczne, skreślenia i nakładki; każda zmiana w treści dokumentu powinna być zaparafowana przez mocodawcę lub potwierdzona przez notariusza.
- 5.7. Ustal, czy pełnomocnictwo przewiduje prawo substytucji (udzielania dalszego umocowania). Jeżeli tak, każdorazowo wymagaj przedłożenia pełnomocnictwa pierwotnego i dokumentu udzielającego substytucji.
- 5.8. Wątpliwości, których nie możesz rozstrzygnąć samodzielnie, przekaz kierownikowi placówki, a w sprawach niestandardowych — do Zespołu Weryfikacji Pełnomocnictw w terminie następnego dnia roboczego.

6. Opis postępowania — weryfikacja mocodawcy i pełnomocnika

- 6.1. Potwierdź tożsamość mocodawcy.
 - 6.1.1. Gdy mocodawca stawia się w placówce, porównaj okazany dokument tożsamości z danymi w systemie, sprawdź jego ważność i zgodność zdjęcia z wyglądem osoby.
 - 6.1.2. Gdy mocodawca nie jest obecny, ustal jego tożsamość na podstawie poświadczenia notarialnego podpisu albo — w przypadku pełnomocnictw składanych w procedurze zdalnej — na podstawie uwierzytelnienia w bankowości elektronicznej.
 - 6.1.3. Zapytaj mocodawcę lub sprawdź w dokumencie, czy pełnomocnictwo jest udzielane dobrowolnie i czy nie istnieją okoliczności wskazujące na przymus lub wprowadzenie w błąd.
- 6.2. Zweryfikuj tożsamość pełnomocnika i jego dane osobowe.
 - 6.2.1. Wymagaj okazania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem; kopię dokumentu sporządź tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
 - 6.2.2. Zweryfikuj numer PESEL lub — dla osób bez PESEL — datę urodzenia i obywatelstwo; wprowadź dane do systemu.
 - 6.2.3. Zbierz od pełnomocnika oświadczenie, czy jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne albo członkiem rodziny takiej osoby lub osobą blisko z nią współpracującą.
- 6.3. Pobierz wzór podpisu pełnomocnika.
 - 6.3.1. Poproś pełnomocnika o złożenie trzech próbek podpisu na karcie F-PEŁ-02 w Twojej obecności.
 - 6.3.2. Jeżeli pełnomocnik nie może się podpisać, zastosuj procedurę dla osób niepotrafiących lub niemogących pisać: wymagaj obecności świadka lub notariusza i odnotuj to na karcie.
 - 6.3.3. Wzór podpisu odnawiaj nie rzadziej niż co 5 lat oraz każdorazowo po zmianie danych osobowych pełnomocnika.
- 6.4. Sprawdź, czy dokumenty przedstawione przez Klienta nie zostały zastrzeżone.
 - 6.4.1. Wyszukaj numer i serię dokumentu tożsamości w rejestrze dokumentów

- zastrzeżonych; wynik dodatni oznacza, że dokumentu nie wolno przyjąć.
- 6.4.2. W razie trafienia nie informuj Klienta o szczegółach wyniku; zatrzymaj sprawę i niezwłocznie powiadom komórkę „Departament Bezpieczeństwa”.
- 6.5. Wykonaj weryfikację pod kątem środków bezpieczeństwa finansowego.
- 6.5.1. Zweryfikuj dane mocodawcy i pełnomocnika z listami sankcyjnymi i wykazem osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne w module KYC-PRZYKŁAD.
- 6.5.2. Gdy wynik wskazuje na podwyższone ryzyko, nie rejestruj pełnomocnictwa przed uzyskaniem zgody osoby pełniącej funkcję „Koordynator do spraw przeciwdziałania praniu pieniędzy”.
- 6.6. Zbierz wzór podpisu pełnomocnika na karcie F-PEŁ-02, w obecności pracownika, który przyjmuje pełnomocnictwo.
- 6.6.1. Poproś o złożenie co najmniej dwóch podpisów, aby ocenić ich powtarzalność; nie przyjmuj wzoru podpisu przesłanego pocztą lub kurierem.
- 6.6.2. Zapisz na karcie, że podpis został złożony w obecności pracownika, oraz wskaż jego imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny.
- 6.6.3. Jeżeli pełnomocnik nie może złożyć podpisu z powodu niepełnosprawności, ustal sposób składania dyspozycji z kierownikiem placówki, zgodnie z zasadami obsługi Klientów ze szczególnymi potrzebami.
- 6.7. Wzór podpisu obowiązuje przez okres wskazany w procedurze (5 lat); po jego upływie pracownik zwraca się do pełnomocnika o jego odnowienie przy najbliższej dyspozycji.
- 6.8. Przy porównywaniu podpisów pod dyspozycjami z wzorem oceniaj zasadnicze cechy graficzne, a nie drobne różnice wynikające z naturalnej zmienności; w razie wątpliwości zasięgnij opinii drugiego pracownika.

7. Opis postępowania — pełnomocnictwa notarialne i zagraniczne

- 7.1. Przy pełnomocnictwie w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie sprawdź następujące elementy dokumentu.
- 7.1.1. Oryginał, wypis lub poświadczoną notarialnie kopię z oznaczeniem, że jest zgodna z oryginałem; zwykłej kopii nie przyjmuj.
- 7.1.2. Numer repertorium, datę sporządzenia aktu, imię i nazwisko notariusza oraz siedzibę kancelarii.
- 7.1.3. Pieczęć i podpis notariusza oraz wzmianki o sprawdzeniu tożsamości stron.
- 7.2. Ustal, czy pełnomocnictwo notarialne obejmuje czynności, do których ma zostać użyte.
- 7.2.1. Sprawdź, czy dokument wymienia z nazwy rodzaj czynności (np. dysponowanie rachunkiem, zawarcie umowy kredytu), a nie ogranicza się do określenia „reprezentowanie mocodawcy we wszystkich sprawach”.
- 7.2.2. Jeżeli wymagana jest forma aktu notarialnego (kredyt hipoteczny, zabezpieczenia), potwierdź, że dokument został sporządzony w tej formie, a nie jedynie z poświadczonym podpisem.
- 7.3. Zeskanuj dokument w całości i wprowadź do systemu numer notariusza oraz datę aktu; oryginał zwróć Klientowi po sporządzeniu poświadczonej kopii.

- 7.4. Przyjmując pełnomocnictwo sporządzone za granicą, ustal państwo, w którym zostało sporządzone, i formę jego uwierzytelnienia.
- 7.4.1. Dla państw będących stronami konwencji haskiej wymagaj apostille umieszczonego na dokumencie lub na odrębnej karcie trwale z nim połączonej.
- 7.4.2. Dla państw niebędących stronami konwencji wymagaj legalizacji dokonanej przez polski organ konsularny, chyba że dwustronna umowa o pomocy prawnej stanowi inaczej.
- 7.4.3. Gdy pełnomocnictwo sporządzono przed polskim konsulem, traktuj je jak dokument krajowy poświadczony notarialnie i dołącz zaświadczenie konsula o czynności.
- 7.5. Sprawdź, czy dokument został przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.
- 7.5.1. Tłumaczenie przysięgłe musi obejmować całość dokumentu, w tym apostille, pieczęcie i klauzule; tłumaczenie częściowe odrzuć.
- 7.5.2. Sprawdź, czy tłumaczenie zawiera numer w repertorium tłumacza, pieczęć, miejsce i datę sporządzenia; jeżeli tłumaczenie sporządzono za granicą, skieruj sprawę do komórki „Zespół Weryfikacji Pełnomocnictw”.
- 7.6. Przekaż komplet dokumentów do komórki „Zespół Weryfikacji Pełnomocnictw” najpóźniej następnego dnia roboczego, wraz z kartą weryfikacji i skanami.
- 7.7. Poinformuj Klienta, że weryfikacja pełnomocnictwa zagranicznego trwa do 3 dni od dnia przedstawienia kompletu dokumentów oraz że do czasu jej zakończenia pełnomocnik nie może składać dyspozycji.
- 7.8. Po otrzymaniu opinii komórki „Departament Prawny”, wydanej w terminie 5 dni, zarejestruj pełnomocnictwo w systemie albo poinformuj Klienta o odmowie wraz z jej uzasadnieniem.

Pełnomocnictwa zagraniczne mogą być udzielane na zasadach określonych prawem innego państwa. Komórka centralna ocenia je według następujących kryteriów:

- 1) czy forma, w której dokument sporządzono, jest uznawana przez prawo właściwe dla czynności, do której pełnomocnik ma być umocowany;
- 2) czy zakres umocowania nie jest szerszy niż dopuszcza polskie prawo bankowe w odniesieniu do danej czynności;
- 3) czy w dokumencie nie ma zastrzeżeń, które według prawa miejsca jego sporządzenia powodują wygaśnięcie umocowania, na przykład po upływie określonego czasu lub po zdarzeniu wskazanym w treści;
- 4) czy mocodawca był zdolny do czynności prawnych w chwili udzielenia pełnomocnictwa — ocena opiera się na dostępnych informacjach i oświadczeniach, bez żądania dokumentacji medycznej.

Jeżeli ocena wymaga opinii prawnej, Departament Prawny przekazuje ją w terminie 5 dni; do tego czasu pełnomocnictwo nie jest rejestrowane w module, a Klient otrzymuje informację o wydłużeniu terminu.

8. Opis postępowania — prokura i reprezentacja przedsiębiorców

- 8.1. Ustal sposób reprezentacji Klienta firmowego na podstawie aktualnych dokumentów rejestrowych.
 - 8.1.1. Wymagaj odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie starszego niż 3 miesiące; gdy to możliwe, pobierz dane bezpośrednio z rejestru publicznego i dołącz wydruk do akt.
 - 8.1.2. Zapoznaj się z umową spółki lub statutem i ustal, czy sposób reprezentacji jest samodzielny, czy łączny, a także czy w organie obowiązuje zakaz zastępowania.
 - 8.1.3. Porównaj dane osób wskazanych w rejestrze z danymi w systemie i okazanymi dokumentami tożsamości.
- 8.2. Rozróżnij umocowanie wynikające z organu od umocowania wynikającego z pełnomocnictwa.
 - 8.2.1. Członków zarządu, wspólników uprawnionych do reprezentacji i inne osoby wskazane w rejestrze traktuj jako osoby uprawnione do reprezentacji; ich uprawnień nie rejestruj jako pełnomocnictwa.
 - 8.2.2. Pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione do reprezentacji przyjmuj na zasadach ogólnych, z zachowaniem sposobu reprezentacji; pełnomocnictwo podpisane przez jedną osobę w spółce z reprezentacją łączną jest nieważne.
 - 8.2.3. Sprawdź, czy osoba podpisująca pełnomocnictwo była uprawniona w dniu jego sporządzenia.
- 8.3. Przy umocowaniu prokurenta zweryfikuj jej wpis do rejestru przedsiębiorców.
 - 8.3.1. Prokura podlega ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców; bez aktualnego wpisu nie przyjmuj jej jako podstawy dyspozycji, nawet jeżeli Klient przedstawia uchwałę o jej udzieleniu, i skonsultuj sprawę z komórką „Departament Prawny”.
 - 8.3.2. Ustal rodzaj prokury: samoistna, łączna (prokurent działa wraz z drugim prokurentem lub członkiem zarządu) albo oddziałowa, ograniczona do oddziału przedsiębiorstwa.
 - 8.3.3. Pamiętaj, że prokurent nie może zbywać przedsiębiorstwa, oddawać go do czasowego korzystania ani zbywać i obciążać nieruchomości bez odrębnego pełnomocnictwa do takiej czynności.
- 8.4. Zapisz w systemie karty wzorów podpisów osób reprezentujących Klienta i prokurentów.
 - 8.4.1. Każda osoba składa wzór podpisu na karcie F-PEŁ-02; karty dotyczące Klienta firmowego powiąż w systemie z numerem rachunku i ze sposobem reprezentacji.
 - 8.4.2. Dyspozycje wymagające autoryzacji łącznej przyjmuj do realizacji dopiero po podpisaniu przez wszystkie wymagane osoby; dyspozycję niepełną w terminie 7 dni odrzuć.
- 8.5. Poinformuj Klienta o obowiązku aktualizacji dokumentów.
 - 8.5.1. Wyjaśnij, że o każdej zmianie składu organów lub sposobu reprezentacji Klient ma obowiązek zawiadomić Bank w terminie 7 dni od dnia zmiany; zmiana wywiera skutek od dnia otrzymania zawiadomienia wraz z dokumentami.

- 8.5.2. Poinformuj, że Bank weryfikuje dokumenty w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania i do tego czasu opiera się na dotychczasowych.
- 8.6. Przy obsłudze osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą stosuj uproszczone zasady.
 - 8.6.1. Sprawdź w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej status wpisu: czynna, zawieszona, wykreślona; w razie zawieszenia działalności pełnomocnik nie może dokonywać czynności wykraczających poza zachowanie majątku.
 - 8.6.2. Pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorcę może być ogólne w sprawach firmy, ale do dysponowania rachunkiem wymaga wyraźnego wskazania czynności bankowych.
 - 8.6.3. Prokurę przyjmuj, jeżeli przedsiębiorca jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i ujawniono ją we wpisie.
- 8.7. Przy spółce cywilnej zbadaj, czy pełnomocnictwo zostało udzielone przez wszystkich wspólników albo przez jednego z nich na podstawie umowy spółki.

9. Opis postępowania — rejestracja w systemie, zakres i ograniczenia

- 9.1. Zarejestruj pełnomocnictwo w module pełnomocnictw systemu CBS-PRZYKŁAD po zakończeniu weryfikacji.
 - 9.1.1. Wprowadź dane mocodawcy i pełnomocnika, rodzaj pełnomocnictwa, datę jego sporządzenia, datę początku i — jeżeli występuje — datę końca ważności.
 - 9.1.2. Wybierz produkty objęte umocowaniem; nie wybieraj wariantu „wszystkie produkty”, jeżeli dokument wymienia konkretne rachunki.
 - 9.1.3. Dołącz skan pełnomocnictwa, kartę F-PEŁ-02 oraz kartę weryfikacji F-PEŁ-04.
- 9.2. Odwzoruj w systemie zakres i ograniczenia umocowania.
 - 9.2.1. Ustaw uprawnienia: wpłaty, wypłaty, przelewy, zlecenia stałe, lokaty, karty, wyciągi, zmiana limitów, zamknięcie rachunku.
 - 9.2.2. Ustaw limity kwotowe i terminowe wynikające z dokumentu; gdy dokument nie wskazuje limitu, dla wypłat gotówkowych i przelewów w placówce stosuj limit domyślny 10 000,00 zł, powyżej którego wymagane jest potwierdzenie z mocodawcą.
 - 9.2.3. Zaznacz w polu uwag szczególne zastrzeżenia, np. zakaz udzielania dalszych pełnomocnictw.
- 9.3. Poproś kierownika placówki lub drugiego pracownika o zatwierdzenie wpisu.
 - 9.3.1. Osoba zatwierdzająca porównuje wpis w systemie z dokumentem; wpis nie zatwierdza ta sama osoba, która go utworzyła.
 - 9.3.2. Po zatwierdzeniu status pełnomocnictwa zmienia się na „aktywne”, a pełnomocnik może składać dyspozycje.
- 9.4. Poinformuj mocodawcę o rejestracji pełnomocnictwa w ciągu 3 dni od jej dokonania, za pośrednictwem bankowości elektronicznej, wiadomości SMS lub pisemnie, jeżeli mocodawca nie był obecny przy złożeniu dokumentu.
- 9.5. Ustaw w systemie przypomnienie o potwierdzeniu aktualności pełnomocnictw

bezterminowych po upływie 24 miesiące.

9.6. Co 24 miesiące przeprowadź potwierdzenie aktualności pełnomocnictw bezterminowych.

9.6.1. Wygeneruj z modułu pełnomocnictw listę pełnomocnictw, dla których minął termin potwierdzenia, i skontaktuj się z mocodawcami.

9.6.2. Poproś o potwierdzenie, że pełnomocnictwo nie zostało odwołane oraz że dane pełnomocnika nie uległy zmianie; potwierdzenie możesz przyjąć w placówce, w bankowości elektronicznej lub pisemnie.

9.6.3. Gdy mocodawca nie odpowiada mimo dwóch prób kontaktu, zgłoś sprawę kierownikowi placówki; ograniczenie uprawnień pełnomocnika wymaga jego decyzji.

9.7. Zapisz wynik potwierdzenia w systemie i ustaw datę kolejnego przeglądu.

10. Opis postępowania — odwołanie, wypowiedzenie i wygaśnięcie

10.1. Przyjmij oświadczenie mocodawcy o odwołaniu pełnomocnictwa, niezależnie od formy, w jakiej zostało ono udzielone.

10.1.1. Oświadczenie przyjmuj w placówce, pisemnie, na formularzu F-PEŁ-03 albo za pośrednictwem bankowości elektronicznej po uwierzytelnieniu mocodawcy; oświadczenia telefonicznego nie przyjmuj bez uwierzytelnienia zgodnego z zasadami Infolinii.

10.1.2. Odwołanie jest skuteczne wobec Banku od chwili jego otrzymania; nie odmawiaj przyjęcia oświadczenia, nawet gdy pełnomocnictwo zawiera zastrzeżenie o nieodwołalności.

10.1.3. Zapisz datę i godzinę otrzymania oświadczenia w systemie.

10.2. Wprowadź odwołanie do modułu pełnomocnictw do końca następnego dnia roboczego.

10.2.1. Zmień status pełnomocnictwa na „odwołane” i wyłącz uprawnienia pełnomocnika we wszystkich kanałach, w tym w bankowości elektronicznej i dla kart wydanych pełnomocnikowi.

10.2.2. Zablokuj dyspozycje zaplanowane przez pełnomocnika, takie jak przelewy z datą przyszłą i zlecenia stałe ustanowione przez niego, chyba że mocodawca zdecyduje inaczej.

10.2.3. Potwierdź mocodawcy wykonanie odwołania na papierze lub w bankowości elektronicznej.

10.3. Przyjmij wypowiedzenie pełnomocnictwa przez pełnomocnika i zawiadom o nim mocodawcę w ciągu 3 dni.

10.4. Wyłącz pełnomocnictwo w systemie w razie wygaśnięcia z innych przyczyn.

10.4.1. Upływ terminu, na który pełnomocnictwo zostało udzielone, oraz wykonanie czynności, do której udzielono pełnomocnictwa jednorazowego.

10.4.2. Śmierć pełnomocnika; wyłącz uprawnienia po otrzymaniu aktu zgonu lub innego wiarygodnego zawiadomienia.

10.4.3. Ustanie bytu prawnego mocodawcy będącego osobą prawną, potwierdzone

wykreśleniem z rejestru.

10.5. Po otrzymaniu informacji o śmierci mocodawcy wstrzymaj uprawnienia pełnomocnika niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym.

10.5.1. Nie wykonuj dyspozycji pełnomocnika po powzięciu wiadomości o zgonie, chyba że pełnomocnictwo wyraźnie obejmuje czas po śmierci mocodawcy, a komórka „Departament Prawny” potwierdziła jego skuteczność.

10.5.2. Zarejestruj akt zgonu, powiadom komórkę „Departament Prawny” i poinformuj pełnomocnika, że dalsze czynności wymagają postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub dyspozycji na wypadek śmierci.

10.6. Gdy pełnomocnik składa rezygnację z pełnienia funkcji, przyjmij jego oświadczenie na formularzu F-PEŁ-03 i zweryfikuj jego tożsamość tak jak przy składaniu dyspozycji.

10.6.1. Poinformuj pełnomocnika, że rezygnacja nie zwalnia go z odpowiedzialności za czynności dokonane wcześniej ani z obowiązku rozliczenia się z mocodawcą.

10.6.2. Zaznacz w module datę rezygnacji i zablokuj dostęp pełnomocnika do bankowości elektronicznej oraz kart.

10.7. Powiadom mocodawcę o rezygnacji pełnomocnika w terminie 3 dni, w sposób wskazany w umowie, i poinformuj go o możliwości ustanowienia nowego pełnomocnika.

10.8. Jeżeli pełnomocnik był jedyną osobą uprawnioną do dyspozycji na rachunku, na przykład na rachunku podmiotu zbiorowego, powiadom kierownika placówki o ryzyku braku możliwości obsługi rachunku.

10.9. Dołącz oświadczenie o rezygnacji do akt pełnomocnictwa i oznacz teczkę adnotacją o zakończeniu umocowania.

11. Przypadki szczególne i podejrzone

Pracownik zwraca szczególną uwagę na okoliczności, które mogą świadczyć o fałszerstwie, nadużyciu pełnomocnictwa lub wykorzystywaniu osoby w trudnej sytuacji życiowej.

Wystąpienie jednego sygnału nie przesądza o nieprawidłowości, ale obliuguje do dokładniejszej weryfikacji i odnotowania jej wyniku w karcie weryfikacji.

Sygnał ostrzegawczy	Przykład	Zalecane działanie
Rozbieżność w dokumencie	Inne dane osobowe niż w systemie, różna pisownia nazwiska, inna data sporządzenia niż w treści	Wstrzymaj przyjęcie i wyjaśnij z Klientem; skontaktuj się z mocodawcą
Pośpiech i presja	Pełnomocnik domaga się natychmiastowej wypłaty dużej kwoty, odmawia kontaktu z mocodawcą	Odmów realizacji do czasu potwierdzenia z mocodawcą
Zachowanie mocodawcy	Mocodawca sprawia wrażenie zdezorientowanego, nie zna zakresu umocowania, jest nieustannie nadzorowany	Rozmawiaj z mocodawcą osobno; powiadom kierownika placówki

Sygnal ostrzegawczy	Przykład	Zalecane działanie
Nietypowy zakres umocowania	Pełnomocnictwo ogólne do wszystkich środków z prawem przenoszenia ich na rachunek pełnomocnika	Zgłoś do oceny osoby pełniącej funkcję „Koordynator do spraw przeciwdziałania praniu pieniędzy”
Jakość dokumentu	Ślady przeróbek, niejednolity krój pisma, nieczytelna pieczęć notariusza	Przeznacz dokument do komórki „Departament Bezpieczeństwa”; nie zwracaj go Klientowi
Wzór zachowań	Wielokrotne ustanawianie i odwoływanie pełnomocników, wiele rachunków obsługiwanych przez tę samą osobę	Odnótuj w systemie i zgłoś do komórki „Departament Zgodności”
Transakcje	Wypłata niemal całości środków wkrótce po ustanowieniu pełnomocnictwa, przelewy do państw wysokiego ryzyka	Wstrzymaj realizację i zastosuj zasady postępowania z transakcją podejrzaną

11.1. Gdy masz uzasadnione podejrzenie nieprawidłowości, wstrzymaj czynność i zgłoś sprawę kierownikowi placówki.

11.1.1. Nie informuj pełnomocnika ani mocodawcy, że sprawa została zgłoszona do komórki „Departament Zgodności”; informację o przeprowadzeniu dodatkowej weryfikacji przedstaw jako standardowy element procedury.

11.1.2. Wypełnij formularz F-PEŁ-05 i przeznacz go w tym samym dniu roboczym do komórki „Departament Zgodności”; dołącz skany dokumentów i opis zdarzeń.

11.1.3. Nie niszcz ani nie zwracaj Klientowi dokumentów budzących wątpliwości; zabezpiecz je w sejfie placówki.

11.2. Wykonaj decyzję komórki „Departament Zgodności” dotyczącą dalszego postępowania.

11.2.1. Jeżeli decyzja dopuszcza kontynuację, odnotuj w systemie uzasadnienie i zastosuj dodatkowe środki, np. potwierdzenie z mocodawcą przy każdej dyspozycji.

11.2.2. Jeżeli decyzja nakazuje odmowę, poinformuj Klienta o odmowie bez ujawniania jej przyczyn związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, powołując się na wewnętrzne zasady oceny umocowania.

11.2.3. Zgłoszenie do właściwego organu dokonuje wyłącznie osoba pełniąca funkcję „Koordynator do spraw przeciwdziałania praniu pieniędzy”; pracownik placówki nie kontaktuje się z organem samodzielnie.

Zdarzają się sytuacje, w których pełnomocnictwo jest przedkładane w trakcie sporu rodzinnego lub konfliktu między osobami bliskimi mocodawcy. Pracownik zachowuje w takim przypadku neutralność i nie przesądza, która ze stron ma rację.

W przypadku sprzecznych oświadczeń mocodawcy i osób trzecich pracownik:

- 1) przyjmuje do wiadomości informacje przekazane przez osoby trzecie, ale nie ujawnia im danych objętych tajemnicą bankową;
- 2) rozmawia wyłącznie z mocodawcą o dalszym utrzymaniu pełnomocnictwa i przedstawia

mu możliwość ograniczenia lub odwołania umocowania;

- 3) gdy mocodawca nie jest zdolny do wyrażenia woli, kieruje sprawę do Departament Prawny, który ocenia wpływ orzeczeń sądowych i dokumentów przedstawionych przez uczestników sporu;
- 4) nie blokuje rachunku z własnej inicjatywy bez podstawy prawnej, chyba że w grę wchodzi podejrzenie przestępstwa, o którym decyduje komórka „Departament Bezpieczeństwa”.

Wszystkie rozmowy z uczestnikami sporu pracownik opisuje w notatce służbowej, którą przekazuje właścicielowi procedury w ciągu 3 dni.

12. Kontrola i nadzór

1. Przestrzeganie procedury podlega kontroli na trzech poziomach:
 - 1) kontrola pierwszego poziomu — kierownik placówki co miesiąc sprawdza próbę 5% pełnomocnictw zarejestrowanych w jego placówce i porównuje wpisy w systemie z dokumentami;
 - 2) kontrola drugiego poziomu — Zespół Weryfikacji Pełnomocnictw raz na kwartał analizuje raporty z modułu pełnomocnictw pod kątem wpisów bez kompletnej dokumentacji i bez zatwierdzenia drugiej osoby;
 - 3) kontrola trzeciego poziomu — Departament Audytu Wewnętrznego ocenia skuteczność procedury w cyklach nie rzadszych niż raz w roku.
2. Wyniki kontroli odnotowuje się w rejestrze kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości usuwa się w terminie wskazanym przez kontrolującego, a ich powtarzalność jest podstawą do zmiany procedury lub zorganizowania szkolenia.
1. Wyniki kontroli kwartalnej, o której mowa w procedurze, Zespół Weryfikacji Pełnomocnictw przekazuje właścicielowi procedury w formie raportu zawierającego liczbę zbadanych pełnomocnictw, liczbę stwierdzonych nieprawidłowości z podziałem na kategorie (brak dokumentów, brak zatwierdzenia, błędny zakres, brak wzoru podpisu, opóźnienie odwołania) oraz rekomendacje.
2. Raport jest przekazywany także do komórki „Departament Zgodności” oraz, w zakresie dotyczącym ryzyka operacyjnego, do komórki „Departament Ryzyka”. Rekomendacje mające wpływ na kształt procedury są omawiane na posiedzeniu właściciela procedury i komórek uczestniczących, a ich realizację odnotowuje się w protokole.

13. Dokumentacja i archiwizacja

1. Dla każdego pełnomocnictwa tworzy się w systemie elektronicznym ARCH-DOK teczkę, w której przechowuje się:
 - 1) skan pełnomocnictwa wraz z załącznikami (apostille, tłumaczenie przysięgłe, odpis z rejestru);
 - 2) kartę wzorów podpisów F-PEŁ-02 oraz formularz F-PEŁ-01, jeżeli pełnomocnictwo złożono w placówce;
 - 3) kartę weryfikacji F-PEŁ-04 z opisem sprawdzonych elementów i podpisami pracownika oraz osoby zatwierdzającej;

- 4) dokumenty dotyczące odwołania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia, w tym oświadczenie lub akt zgonu;
 - 5) opinie Departament Prawny oraz decyzje komórki „Departament Zgodności”, jeżeli sprawa była do nich kierowana.
2. Oryginały dokumentów, które Klient przekazał Bankowi, przechowuje się w archiwum przez 10 lat od dnia wygaśnięcia pełnomocnictwa. Dokumenty i informacje związane ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego przechowuje się przez 5 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku zakończenia stosunków gospodarczych z Klientem, chyba że przepisy wymagają okresu dłuższego.
3. Po upływie okresów przechowywania dokumenty niszczy się komisyjnie, a z czynności sporządza się protokół. Niszczenie nie może nastąpić, jeżeli Bank wie o toczącym się postępowaniu, w którym dokumenty mogą stanowić dowód.

Dane osobowe Klientów wykorzystuje się wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań opisanych w procedurze, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (zob. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781)) oraz z zasadą minimalizacji danych.

Pracownik wykonujący czynności objęte procedurą jest obowiązany:

- 1) chronić dokumenty i dane przed dostępem osób nieupoważnionych;
- 2) nie udostępniać danych poza Bank bez podstawy prawnej;
- 3) niezwłocznie zgłaszać każde podejrzenie naruszenia ochrony danych: inspektorowi ochrony danych (Inspektor Ochrony Danych) oraz jednostce bezpieczeństwa (Departament Bezpieczeństwa).

Wnioski osób, których dane dotyczą, kieruje się do inspektora ochrony danych (Inspektor Ochrony Danych, iod@bank.example); informacja o sposobie załatwienia wniosku jest udzielana bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

Korespondencję do Klienta przekazuje się na adres wskazany w umowie albo w bankowości elektronicznej. Potwierdzenie wysłania lub udostępnienia dokumentu dołącza się do akt sprawy.

Dla przesyłek niedoręczonych obowiązują zasady:

- 1) przesyłkę zwróconą rejestruje się w dniu jej otrzymania;
- 2) po upływie 14 dni od pierwszego awizowania przesyłkę traktuje się za doręczoną;
- 3) w razie zmiany adresu ponowną wysyłkę uzgadnia się z Klientem.

Korespondencję elektroniczną uznaje się za doręczoną w dniu jej udostępnienia Klientowi w bankowości elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji pełnomocnictw jest ograniczony do osób, które potrzebują jej do wykonywania obowiązków. Zasady udostępniania są następujące:

- 1) wypożyczenie oryginału z archiwum wymaga pisemnego wniosku z podaniem celu i terminu zwrotu oraz zgody kierownika jednostki wnioskującej;

- 2) kopię dokumentu można wydać Klientowi lub jego pełnomocnikowi tylko po potwierdzeniu tożsamości i w zakresie dotyczącym tej osoby;
- 3) organom państwa dokumentację udostępnia się wyłącznie na podstawie pisemnego żądania opartego na przepisach, po konsultacji z Departament Prawny;
- 4) każde udostępnienie jest odnotowywane w rejestrze, który zawiera datę, osobę uprawnioną i podstawę udostępnienia.

Dokumentacji nie wynosi się poza budynek Banku bez zgody kierownika jednostki, a w razie konieczności wysyłki kurierem stosuje się przesyłki z potwierdzeniem odbioru i opisem zawartości.

14. Postanowienia końcowe

Procedura obowiązuje od dnia 1 lipca 2024 r. i znajduje zastosowanie do pełnomocnictw przedstawionych od tego dnia. Pełnomocnictwa zarejestrowane przed tym dniem pozostają skuteczne, a ich ponowna weryfikacja następuje przy najbliższej dyspozycji lub w ramach potwierdzenia aktualności.

W sprawach nieuregulowanych w procedurze stosuje się odpowiednio postanowienia dokumentów „Regulamin prowadzenia rachunków osobistych (oszczędnościowo-rozliczeniowych) dla konsumentów Bank Przykładowy S.A.” i „Regulamin rachunków bankowych dla przedsiębiorców Bank Przykładowy S.A.”, a w razie wątpliwości interpretacyjnych rozstrzyga Departament Prawny.

Procedura została zatwierdzona przez Zarząd Banku Przykładowego S.A. Wzory formularzy i wykazy, o których mowa w procedurze, są dostępne w repozytorium dokumentów wewnętrznych Banku.

Zmiany procedury wprowadza się w trybie przewidzianym dla jej pierwotnego przyjęcia. Projekt zmiany przygotowuje właściciel procedury, a opiniuje Departament Zgodności oraz, w razie potrzeby, Departament Prawny.

Każda zmiana musi zawierać:

- 1) wskazanie nowej wersji i daty jej wejścia w życie;
- 2) zwięzły opis zmienionych postanowień wraz z uzasadnieniem;
- 3) informację o konieczności przeszkolenia pracowników.

Poprzednie wersje archiwizuje się i udostępnia na żądanie komórki ds. zgodności (Departament Zgodności). Pracownicy są informowani o zmianie przed dniem jej wejścia w życie.

Załącznik nr 1**Lista kontrolna przyjęcia i weryfikacji pełnomocnictwa**

Lista kontrolna przyjęcia i weryfikacji pełnomocnictwa. Pracownik wypełnia ją dla każdego pełnomocnictwa i dołącza do karty weryfikacji F-PEŁ-04; kierownik placówki potwierdza jej kompletność podpisem.

Lp.	Czynność	Wykonano
1.	Ustalono rodzaj pełnomocnictwa (ogólne, rodzajowe, szczególne, jednorazowe, prokura)	
2.	Oceniono formę dokumentu względem rodzaju czynności	
3.	Sprawdzono, czy zakres umocowania obejmuje czynność, której dotyczy dyspozycja	
4.	Zweryfikowano tożsamość mocodawcy na podstawie ważnego dokumentu	
5.	Zweryfikowano tożsamość pełnomocnika na podstawie ważnego dokumentu	
6.	Sprawdzono dokumenty w rejestrze dokumentów zastrzeżonych	
7.	Pobrano wzór podpisu pełnomocnika na karcie F-PEŁ-02	
8.	Przeprowadzono weryfikację w module KYC-PRZYKŁAD (sankcje, osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne)	
9.	Dla dokumentu zagranicznego sprawdzono apostille lub legalizację i tłumaczenie przysięgłe	
10.	Dla Klienta firmowego sprawdzono aktualny odpis z rejestru oraz sposób reprezentacji	
11.	Dla prokury sprawdzono ujawnienie w rejestrze i rodzaj prokury	
12.	Przekazano sprawę do opinii, jeżeli dokument budzi wątpliwości	
13.	Wprowadzono pełnomocnictwo do modułu pełnomocnictw wraz z zakresem i limitami	
14.	Wpis zatwierdziła druga osoba	
15.	Mocodawca został poinformowany o rejestracji i zasadach odwołania	
16.	Skan dokumentów i karty zapisano w ARCH-DOK	
17.	Oryginały przekazano do archiwum placówki	

Załącznik nr 2

Rodzaje pełnomocnictw i wymagana forma

Poniższa tabela zawiera zestawienie rodzajów pełnomocnictw przyjmowanych przez Bank, wymaganej formy oraz dodatkowych wymogów. W razie rozbieżności między tabelą a treścią procedury rozstrzyga treść procedury.

Rodzaj pełnomocnictwa	Czynności, których dotyczy	Wymagana forma	Dodatkowe wymogi
Pełnomocnictwo do rachunku osobistego	Dysponowanie środkami, wpłaty, wypłaty, przelewy, wyciągi	Pisemne, podpis w obecności pracownika albo poświadczony notarialnie	Wzór podpisu pełnomocnika; opłata zgodnie z Taryfą: 0,00 zł
Pełnomocnictwo do lokaty lub rachunku oszczędnościowego	Założenie, zmiana warunków, wypłata	Pisemne, podpis w obecności pracownika albo poświadczony notarialnie	Potwierdzenie z mocodawcą przy wypłacie przed terminem
Pełnomocnictwo do karty kredytowej	Zawarcie umowy, odbiór karty dodatkowej	Podpis poświadczony notarialnie	Zgoda mocodawcy na kartę dodatkową
Pełnomocnictwo do kredytu hipotecznego	Zawarcie umowy kredytu, ustanowienie hipoteki	Akt notarialny	Opinia komórki „Departament Prawny” przy dokumentach niestandardowych
Pełnomocnictwo jednorazowe	Pojedyncza dyspozycja lub czynność	Pisemne, ważne 30 dni od daty sporządzenia	Wygasa z chwilą wykonania czynności
Pełnomocnictwo ogólne	Czynności zwykłego zarządu	Pisemne; do dysponowania rachunkiem wymaga wyraźnego wskazania czynności	Ocena kierownika placówki
Pełnomocnictwo zagraniczne	Zgodnie z treścią dokumentu	Dokument z apostille lub zalegalizowany, tłumaczenie przysięgłe	Weryfikacja do 3 dni
Prokura	Czynności sądowe i pozasądowe związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa	Ujawnienie w rejestrze przedsiębiorców	Odpis nie starszy niż 3 miesiące; rodzaj prokury
Umocowanie z rejestru lub umowy spółki	Reprezentacja Klienta firmowego	Wpis do rejestru, umowa spółki lub statut	Karta wzorów podpisów; zawiadomienie o zmianie w 7 dni

Załącznik nr 3**Wykaz formularzy, systemów i terminów**

Wykaz formularzy i systemów, z których korzysta się przy obsłudze pełnomocnictw. Aktualne wzory formularzy udostępnia Departament Prawny.

Oznaczenie	Nazwa	Przeznaczenie	Przechowywanie
F-PEŁ-01	Formularz udzielenia pełnomocnictwa do rachunku	Składanie pełnomocnictwa w obecności pracownika Banku	ARCH-DOK i archiwum placówki
F-PEŁ-02	Karta wzorów podpisów	Zapis podpisu pełnomocnika lub osoby reprezentującej	ARCH-DOK; odnowienie co 5 lat
F-PEŁ-03	Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa	Odwołanie lub wypowiedzenie umocowania	ARCH-DOK
F-PEŁ-04	Karta weryfikacji pełnomocnictwa	Dokumentowanie wyników sprawdzenia	ARCH-DOK
F-PEŁ-05	Zgłoszenie podejrzanego pełnomocnictwa	Przekazanie sprawy do komórki „Departament Zgodności”	Rejestr zgłoszeń; dostęp ograniczony
CBS-PRZYKŁAD	System centralny, moduł pełnomocnictw	Rejestracja, zmiana i wyłączanie pełnomocnictw	Baza produkcyjna Banku
KYC-PRZYKŁAD	Moduł oceny klienta	Weryfikacja sankcyjna i ocena ryzyka	Baza produkcyjna Banku
ARCH-DOK	Archiwum elektroniczne dokumentów	Przechowywanie skanów i kart	10 lat od wygaśnięcia pełnomocnictwa